

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1353/2530

นางศิวาพร จีระนนท์กิจ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จิตรไทย
กับพวก

จำเลย

นายไสว ทัศนียภาพ ทนายจำเลยที่ 2
ถึงที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 61 แผ่นที่ 5)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ในฐานะทายาท
ของนายน้อมวงไพฑูรย์ ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินให้โจทก์ 55,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 58,57)

คำสั่ง

หากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงิน พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางจนเป็นที่พอใจและ ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

หากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงิน พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางจนเป็นที่พอใจและ ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>